

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6965/2540

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

นายจักรินทร์ จันทร์สุกเสน

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 232, มาตรา 233

แม้คำให้การชั้นจับกุมของ จ. ซึ่งมีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีนี้ด้วยจะมีลักษณะเป็นคำขัดทอดในระหว่างผู้ต้องหาด้วยกันก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้รับฟังคำให้การเช่นนั้นเสียทีเดียว หากการขัดทอดมีเหตุผลรับฟังได้ศาลก็มีอำนาจรับฟังมาประกอบการพิจารณาได้

การที่ จ. เบิกความในชั้นพิจารณาของศาลมิใช่เป็นคำขัดทอดเพราะ จ. มีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย และ จ. ยังยืนยันข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับที่ได้ให้การไว้ในชั้นถูกจับกุม ทั้งคำเบิกความของ จ. ไม่ปรากฏว่ามีเหตุจงใจในการเบิกความให้ตนพ้นความผิดหรือได้รับประโยชน์แต่อย่างใด จึงรับฟังคำเบิกความดังกล่าวของ จ. ด้วยความระมัดระวังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้

การที่ จ. เบิกความในชั้นพิจารณาของศาลมิใช่เป็นคำขัดทอดเพราะ จ. มีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย และ จ. ยังยืนยันข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับที่ได้ให้การไว้ในชั้นถูกจับกุม ทั้งคำเบิกความของ จ. ไม่ปรากฏว่ามีเหตุจงใจในการเบิกความให้ตน

พ้นความผิดหรือได้รับประโยชน์แต่อย่างใด จึงรับฟังคำเบิกความดังกล่าวของ จ. ด้วย
ความระมัดระวังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้

(สมบัติ เดี่ยววิเศษ-จำลอง สุขศิริ-ไสว จันทะศรี)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายสถาพร ประสารวรรณ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>